

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 공사대금 정산 부적정

2. 관계기관 : ◇◇・▽▽・◎◎▼▼■

3. 내 용 : ▼▼■에서는 공사계약 완공 후 대가 지급 시 계약업체로부터 공사예정금액에 별도로 계산된 보험료 및 산업안전보건관리비 등 사후 정산을 하여야 합니다.

가. 관계법령 및 판단기준

1) 국민건강보험료 및 국민 연금보험료 등 사후 정산에 관하여

계약예규「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조(퇴직공제의 가입)에 따른 퇴직공제부금의 계상, 입찰 및 대가지급과 관련하여서는 이 장에 정한 바에 따라야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에서는 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 국토교통부 고시 제2021-905호 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따라 고용보험의 보험료는 노무비×등급별 요율(등급은 조달청의 유자격자명부기준에 따름)로 적용대상은 모든 건설공사 및 산업재해보상보험의 보험료는 노무비×요율(「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조제3항 및 제4항, 같은법 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제12조의 규정에 따라 고용노동부장관이 고시하는 요율)로 정산하여야 합니다.

따라서, 계약담당자는 공사 완료 후 계약업체의 공사대금 청구 시 관련 법률에서 정한 보험료 정산을 통해 대금을 지급하여 계약업체가 보험료 부담 때문에 일용근로자의 사회보험을 회피하는 것을 방지하여야 합니다.

공무원가계(정산) 관련 법률 내역

구분	적용대상	확인사항
건강보험료 연금보험료	· 공사기간 1개월 이상 모든 공사	· 건설산업기본법 제22조제7항, 같은법 시행령 제26조의2 · 국토교통부 고시 사회보험의 보험료 적용기준
노인장기 요양보험료		· 국토교통부 고시 사회보험의 보험료 적용기준
퇴직공제부금비	· 추정금액 3억 이상 공사	· 건설산업기본법 제87조, 같은법 시행령 제83조제6항
산재보험료	· 모든 건설공사 * 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외 * 전문공사는 1천5백만원 이상 건설업자 시공함으로 포함	· 건설산업기본법 제22조제7항, 같은법 시행령 제26조의2
고용보험료		· 산업재해보상보험법시행령 제2조 · 국토교통부 고시 사회보험의 보험료 적용기준

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ▼▼■■ 종합감사 시 공사계약 관련 보험료 사후정산을 확인한 결과, [표 1]과 같이 공사 원가내역서에 보험료 미반영, 공사 완료 후 미정산한 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 보험료 미정산 공사 내역

(단위:천원)

소속	공사명	공사기간	공사금액	확인사항
◆◆	화재 대피소 공사	'22.10.13~'22.12.26	326,603	· 국민연금, 건강보험, 노인보험 미반영
	소화설비 자동 확산 공사	'22.12.08~'22.12.23	54,700	· 국민연금, 건강보험, 노인보험 정산 누락
▽▽	화재안전창문 설치 공사	'22.11.18~'22.12.16	27,720	· 산재보험료 정산 누락
	피난 미끄럼틀 제작 및 설치 공사	'22.11.28~'22.12.26	119,450	· 산재보험료 미적용

나. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 등 정산에 관한사항

1) 관계법령 및 판단기준

「산업안전기본법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조 따르면 산업재해보상법의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상 공사에 적용한다고 정하고 있으며,

같은 기준 제5조(계상방법 및 계상시기 등) 제1항에 의하면 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성 시에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 하며, 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하는 자에게 사전에 공지함으로써 계약 시 낙찰률이 적용되어 안전보건관리비가 감액되는 것을 방지하고 있습니다.

또한, 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제61조(환경관리비의 산출 등) 제2항에서는 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지시설을 최초로 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용 중 간접공사비에 대해서는 그 사용실적에 따라 정산해야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 「건설산업기본법」 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제1항에 따라 수급인 또는 하수급인은 자신이 시공하는 1개의 공사현장에서 대여받을 건설기계의 대여대금을 보증하는 보증서를 그 공사의 착공일 이전까지 발주자에게 제출하여야 하며, 건설기계 대여업자는 건설기계 대여계약을 체결한 경우 현장별 보증서를 발급한 보증기관에 그 건설기계 대여계약서를 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 공사 완료 후 계약업체의 공사대금 청구 시 관련 법률에서 정한 산업안전보건관리비, 환경보전비, 건설기계대여료금 발급수수료 영수증 등 계약업체의 증빙서류를 징구하여 정산을 통해 대금을 지급하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ▼▼■ ■ 종합감사 시 공사계약 관련 산업안전보건관리비, 환경보전비 등 사후정산을 확인한 결과, [표 2]와 같이 공사 완료 후 미정산한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 산업안전보건관리비 등 미정산 공사 내역

(단위:천원)

소속	공사명	공사기간	공사금액	확인사항
◆◆	소화설비 자동 확산 공사	'22.12.08~'22.12.23	54,700	· 산업안전보건관리비, 리프트 대여료 미정산
▽ ▽	피난 미끄럼틀 제작 및 설치 공사	'22.11.28~'22.12.26	119,450	· 환경보전비, 크레인 장비 임대료 미정산
◎◎	지하주차장 내 칸막이 및 보도블럭 설치 공사	'22.07.01~'22.07.20	21,874	· 산업안전보건관리비, 환경보전비, 장비 임대료 미정산

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉹㉹㉹㉹는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ◆◆ · ▽ ▽ · ◎◎▼▼■ ■장은

- 향후 계약체결 시 관련 법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)